珠山区市场监督管理局

行政处罚决定书

珠市监价处罚(2023)6 号

当事人基本情况:

名称:景德镇市古镇商旅文商业运营管理有限公司智选

假日酒店分公司

统一社会信用代码:91360203MA392TMD7Q

负责人:张志坚联系电话:18507987905

经营场所:珠山区中华北路西侧 2-1 号:

2023 年 4 月 28 日，我局执法人员对景德镇市古镇商旅文商业运营管理有限公司智选假日酒店分公司进行执法检查。调查发现，智选假日酒店(古镇店)是由当事人经营的，当事人在“携程网”上显示的客房划线价格是由当事人实际操控的且未发生实际交易，涉嫌存在虚假价格比较的违法行

为。2023 年 5 月 19 日经区局领导批准立案，执法人员依照法定程序进行调查取证。本案调查过程中，当事人景德镇市古镇商旅文商业运营管理有限公司智选假日酒店分公司委托其公司销售总监朱永伦接受询问调查，并陈述了相关违法事实。经调查确认，智选假日酒店(古镇店)是由当事人经营的，当事人“五一劳动节”假日期间在“携程网”平台推出的客房价格存在两种价格形式，一种为客户实际订房应支付的价格，一种为划线价格(被比较价格)，而划线价格是以客户实际订房应支付的价格为划线价的 8.5 折反推算出来的,划线价格实际并未成交过，当事人也未对划线价格情况进行说明。由此，当事人的上述行为涉嫌构成《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第(三)项“经营者不得实施下列价格欺诈行为:通过虚假折价，减价或者价格比较等方式销售商品或者提供服务”的虚假价格比较的违法行为。

上述事实，主要有以下证据证明:

1、当事人《现场笔录》一份及该公司“携程网”网店在售房型及操作界面截图三份，证明我局执法人员于 2023 年 4 月 28 日对当事人现场检查的相关情况。

2、当事人营业执照复印件及法定代表人张志坚身份证复印件各一份，证明当事人违法经营的主体资格及其是具有民事能力能够独立承担民事责任的自然人或单位:

3、被委托人朱永伦身份证复印件及投权委托书各一份，证明受委托人朱永论的身份和授权范围;

4、我局对当事人《询问笔录》一份，证明当事人虚假价格比较的违法事实。

5、送达地址确认书一份，证明当事人接受电子送达以及当事人送达地址的相关情况。

6、国家企业信用信息公示系统查询材料打印件一份，证明当事人属于初次违法。

2023 年 11 月 17 日报局领导审批后，我局依法向当事人

送达了《行政处罚告知书》(珠市监价罚告字(2023)6 号)，依法告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据及享有的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩要求。

本局认为:当事人虚假价格比较的违法行为，此行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第(四)项“经营者不得有下列不正当价格行为;利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”以及《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十六条“经营者在销售商品或提供服务时进行价格比较的，标明的被比较价格信息应当真实准确。经营者未标明被比较价格的详细信息的，被比较价格应当不高于该经营者在同一经营场所进行价格比较前七日内的最低成交价格;前七日内没有交易的，应当不高于本次价格比较前最后一次交易价格。与厂商建议零售价进行价格比较的，应当明确标示被比较价格为厂商建议零售价。厂商建议零售价发生变动时，应当立即更新。”和第十七条“经

营者没有合理理由，不得在折价、减价前临时显著提高标示价格并作为折价、减价计算基准。经营者不得采用无依据或者无从比较的价格，作为折价、减价的计算基准或者被比较价格。”以及第十九条第(三)项‘经营者不得实施下列价格欺诈行为:通过虚假折价、减价或者价格比较等方式销售商品或者提供服务”的规定。应依据《中华人民共和国价格法》第四十条第(一)款“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款;情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。”以及《价格违法行为行政处罚规定》第七条“经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所

得 5 倍以下的罚款;没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款:情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。”和第十一条“本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处 10 万元以下的罚款。”的规定进行处罚。综上所述，当事人的违法事实清楚，证据确凿。鉴于当事人在调查取证阶段能够积极配合，且属初次违法，符合《江西省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十八条有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚:“(二)积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的;(六)初次违法且危害后果轻微的;”所列明可依法从轻或者减轻处罚的情节。本着教育与处罚并重，过罚相当的原则。经研究决定，给予当事人以下行政处罚:

1.警告;

2.处以 30000 元罚款。上缴国库。请在接到本处罚决定

书之日起 15 日内持当事人所填写的《送达地址确认书》中手机号码收到的珠山区市场监督管理局行政罚没缴款码，通过支付宝赣服通缴纳罚没款，也可登录省财政厅网站的“江西省政务服务统一支付平台”缴纳罚没款。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。如不服本处罚决定,可在接到本处罚决定书之日起 60 日内向珠山区人民政府申请行政复议，申请行政复议期间，行政处罚不停止执行。

联系人:段文金、孙超联系电话:0798-8516820

联系地址:景德镇市珠山区新厂东路 299 号

珠山区市场监督管理局

2023 年 11 月 27 日